

0001557-61.2017.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Réu reincidente específico. Roubo majorado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001557-61.2017.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001557-61.2017.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo Aparecido Rodrigues de Moraes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

RODRIGO APARECIDO RODRIGUES DE MORAES foi denunciado por incursão no caput do artigo 155 do Código Penal.

Narra a denúncia que, na data de 20 de julho de 2017, por volta da 14h05, no interior do Mauá Plaza Shopping, situado na Avenida Governador Mário Covas Júnior, Centro, neste Município e Comarca, o acusado subtraiu para si 2 (dois) pacotes de cuecas, marca Cast, avaliados em R\$ 35,80 (trinta e cinco reais e oitenta centavos) pelo respectivo auto de fl. 14, pertencentes ao estabelecimento conhecido como Supermercado Extra.

Inicialmente, a denúncia foi rejeitada pelo MM Juiz Kleber Leles de Souza, com fundamento no inciso III do artigo 395 do Código de Processo Penal, ante o reconhecimento da insignificância (fls. 78-80).

O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito (fls. 89-92), que foi provido pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo para determinar o recebimento da denúncia (fls. 134-8).

Recebida a denúncia, o feito foi suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fl. 178).

Posteriormente, o réu foi citado (fl. 204) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, a testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida. Por fim, interrogou-se o réu.

Em memoriais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa busca a absolvição ante a insignificância e a insuficiência de provas ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, sob regime penitenciário aberto, além da substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.  
Fundamento e decido.

A acusação procede.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 09-12), auto de exibição e apreensão (fl. 13) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogado, em solo policial, o réu admitiu a subtração (fl. 07). Sob o contraditório, negou a acusação, dizendo que não se recorda de ter furtado as mercadorias (mídia digital).

A versão do réu está isolada do conjunto probatório.

A representante da vítima não presenciou a subtração, mas reconheceu os objetos apreendidos com o réu como sendo de propriedade do Extra, bem como confirmou que o acusado foi visto no supermercado momentos antes de ser detido pelos policiais (fl. 06).

Os policiais civis, na fase antejudiciária, historiaram que durante patrulhamento avistaram um indivíduo abordando pessoas e tentando vender dois pacotes de cuecas que trazia consigo. Suspeitando daquela atitude, procederam à abordagem, ocasião em que o acusado disse ter acabado de subtrair as mercadorias do Supermercado Extra. Em contato com a representante do estabelecimento, foi confirmado que os produtos pertenciam à loja, bem como que Rodrigo já é conhecido no local em razão de outras subtrações (fls. 03 e 05). Em juízo, o policial civil Robson reiterou integralmente a dinâmica do ocorrido (mídia digital).

Registre-se que a prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha o entendimento do Pretório Excelso:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento

testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

O egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já afastou a tese da insignificância (fls. 134-8).

Não fosse suficiente, "o pequeno valor da res furtiva não se traduz, automaticamente, na aplicação do princípio da insignificância. Além do valor monetário, deve-se conjugar as circunstâncias e o resultado do crime, tudo de modo a determinar se houve relevante lesão jurídica". Cuida-se, a bem da verdade, de instituto a ser "aplicado com parcimônia, restringindo-se apenas às condutas sem tipicidade penal, desinteressantes ao ordenamento jurídico" (STJ, REsp nº 835.553, rel. Ministra Laurita Vaz).

Além disso, o réu é reincidente específico (certidão de fl. 289), a descortinar uma personalidade voltada para o crime, de tal arte que sua conduta merece uma reprimenda penal, sem o que não seria reprovada adequadamente pela ordem jurídica, num panorama que representaria um estímulo ao cometimento de futuras infrações penais. Neste diapasão, assentou o Supremo Tribunal Federal:

"A reincidência, apesar de tratar-se de critério subjetivo, remete a critério objetivo e deve ser excepcionada da regra para análise do princípio da insignificância, já que está sujeita a interpretações doutrinárias e jurisprudenciais ou a análises discriminatórias. O criminoso reincidente apresenta comportamento reprovável, e sua conduta deve ser considerada materialidade típica". (HC nº 97.722, Rel. Min. Cármen Lúcia, grifo nosso).

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reincidência específica e reiteração da conduta delitiva. 3. Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 507090 / MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 28/05/2019, DJe 07/06/2019 - grifo nosso).

Sobre o tema, oportuno trazer à baila a brilhante ponderação do ilustre Desembargador Dr. Corrêa de Moraes: "(A) Alegadamente construída com propósitos liberais, a tese do 'crime de bagatela' nada mais representa, em última análise, que a 'camuflagem teórica de uma distorção ideológica': seria axiologicamente inócuo e até mesmo 'politicamente correto' subtrair coisa alheia móvel, porque a propriedade não deveria merecer tutela jurídica, o que, 'de lege lata', é um absurdo e, 'de lege ferenda', uma leviandade. Para o caso em que 'é de pequeno valor a coisa furtada', o legislador reservou as mercês do § 2º do art. 155. Nada além disso. (B) A 'Teoria da Bagatela' é, em última análise, a 'bagatela da teoria', pura extravagância teórica, idealizada para assegurar a impunidade do infrator. Para a mão que ofende, a lesão é sempre de 'bagatela'. Mas é sempre dolorosa para o rosto que a suporta. Para a mão que furta, a lesão patrimonial é sempre de bagatela. Mas é sempre aflitiva para o bolso desfalcado. Nesse relativismo pendular, fico com o sujeito passivo. É necessário ter bem presente no espírito que a reprovação/punição da conduta em exame (e de comportamentos

análogos) tem conteúdo ético, que abstrai do peso econômico da coisa subtraída. O que se reprova/pune, com total independência do valor circunstancial da coisa sobre a qual recai a ação é o desvalor, a negatividade axiológica da própria conduta. O preceito subjacente à previsão repressiva do art. 155 é 'não furtarás' nem isto nem aquilo, nada importando se isto vale muito e aquilo vale pouco. Em tais condições, o diminuto peso econômico da coisa não pode ser levado à categoria de causa excludente da ilicitude". (TJ-SP - APR: 00020385820178260270 SP 0002038-58.2017.8.26.0270, Relator: Walter da Silva, Data de Julgamento: 30/05/2019, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/06/2019).

Dentro deste espectro, comprovadas a materialidade e autoria delitiva, passo à dosagem das penas.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do réu no mínimo legal de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas. Na segunda etapa, considerando a reincidência específica do acusado (certidão de fl. 289 - processo nº 14702-25.2011), necessário o acréscimo de 1/3 à reprimenda, definindo-se a condenação em 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

No caso dos autos, a reincidência específica justifica aumento em patamar maior, frente ao maior o desvalor da conduta. Em caso análogo:

"Hipótese em que a fração de 1/3, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de ser o paciente reincidente específico, argumento que se alinha à jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes" (HC n. 348.170/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 2/5/2016 - grifo nosso).

"Não há desproporcionalidade na exasperação da pena do paciente em 1/3, pois a instância antecedente destacou sua reincidência específica" (HC n. 331.534/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 27/10/2015).

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)" (HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/02/2014).

Ainda, o e. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Réu reincidente específico. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Causa de aumento devidamente constatada. Regime fechado mantido. Recurso não provido. [...] Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e por ser o réu reincidente específico (fls. 115/116) as penas foram acrescidas de 1/3, perfazendo, 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. [...] Assim, por não entender infundado o aumento da pena, ante as justificativas expostas na r. sentença, - réu reincidente - fica mantida a fração aplicada, como lançada. [...]" (TJSP; Apelação Criminal 0004499-21.2021.8.26.0348; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2022; Data de Registro: 10/06/2022 - grifo nosso).

O valor do dia multa é o unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal, frente à reincidência, específica, inclusive. Regime mais brando não seria suficiente para prevenção e reprovação da conduta. Pela mesma razão, incabível a aplicação de outros benefícios.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RODRIGO APARECIDO RODRIGUES DE MORAES, qualificado nos autos, às penas de 01 ano e 04 meses de reclusão, sob regime penitenciário semiaberto, e 13 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 155 do Código Penal.

Faculta-se ao réu o apelo em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Defiro os benefícios da justiça gratuita (fl. 288).

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito  
(assinado eletronicamente)

Mauá, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA